

गैर_आवासीय_नेपाली_सम्बन्धी_ऐन_२०६४

English title: Non-Resident Nepali Act, 2008

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४ । ५ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । २ । १८ । २०६४ सालको ऐन नं. १५ । गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: गैर आवासीय नेपालीहरूमा नेपालप्रतिको सामर्प्यता अभिवृद्धि गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (क) "गैरआवासीय नेपाली" भन्नाले देहायको व्यक्तिसमूहहरू पर्छ:- । (१) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, । (२) नेपाली मूलको विदेशी नागरिक, । (३) विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (क१) "गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति समूहहरू पर्छ । (ख) "नेपाली मूलको विदेशी नागरिक" भन्नाले कुनै व्यक्ति साविकमा स्वयम् वा नजिको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि दिक्कति एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति समूहहरू पर्छ । (ग) "विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक" भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोवास गरेको, नेपाल सरकारबाट खट्टी विदेशस्थिति कुटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थिति शक्ति प्राप्त संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोवास गरेको नेपाली नागरिक समूहहरू पर्छ । (घ) "परचियपत्र" भन्नाले दफा ४ बमोजिम दिइएको गैर आवासीय नेपालीको परचियपत्र समूहहरू पर्छ । (ङ) "लगानी" भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेपालको कुनै उद्योग वा व्यवसायमा गरेको लगानी समूहहरू र सो शब्दले उद्योग वा व्यवसाय र गैर आवासीय नेपालीका बीच सम्झौता गरी कुनै विदेशी उत्पत्तिको प्रवर्धित सम्बन्धी अधिकार, विशेषता, फर्मूला, प्रक्रिया, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क वा प्रावधिकी सीप वा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने वा प्रावधिकी सल्लाहकार वा व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (च) "परिवार" भन्नाले पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरी, बाजे बज्यै र सासू वा ससुरा समूहहरू पर्छ । (छ) "नजिकका नातेदार" भन्नाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ब) मा उल्लिखित नातेदार समूहहरू पर्छ । (ज) "परिवर्त्य विदेशी मुद्रा" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ठ) बमोजिमको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा समूहहरू पर्छ । (झ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समूहहरू पर्छ ।

३. गैर आवासीय नेपालीको अभिलेख खडा गर्ने: (१) कुनै गैर आवासीय नेपाली वा नजिको परिवारले गैर आवासीय नेपालीको सो हैसियतमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको नविदन परेमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपालीको अभिलेख खडा गर्नेछ । ४. परचियपत्र दनि: (१) दफा ३ बमोजिम अभिलेखमा नाम समावेश भएको गैर आवासीय नेपालीले परचियपत्र लनि चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविदन परेमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लई नविदकलाई गैर आवासीय नेपालीको परचियपत्र दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको परचियपत्रको अवधि नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए नजिले प्राप्त गरेको भसिको अधीनमा रही बढीमा दश वर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए दुई वर्षसम्म बहाल रहने छ । तर दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसोवास गर्न पाउने अनुमतपत्र प्राप्त विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई सो अवधिभरको लागि परचियपत्र दनि सकिन्छ । (४) परचियपत्र नवीकरण गराउन चाहने गैर आवासीय नेपालीले परचियपत्रको अवधिसमाप्त हुनु अगावै तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम परचियपत्र नवीकरणको लागि नविदन परेमा तोकिएको अधिकारीले उपदफा (३) को अधीनमा रही तोकिए बमोजिमको दस्तुर लई परचियपत्र नवीकरण गरिदनु पर्नेछ । ५. गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजिम लगानी गरेको विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक कुनै उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनको सलिसलामा त्यस्तो उद्योग वा व्यवसायको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतले नेपालमा बसोवास गरेमा पनि नजिको गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहनेछ । ६. परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने: परचियपत्रप्राप्त गैर आवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ७. परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने: (१) गैर आवासीय नेपालीले वा गैर आवासीय नेपालीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएको

कुनै वदिशी कम्पनीले प्रचलति कानून बमोजमि वदिशी लगानीका लागि खुला गरिएको उद्योग वा व्यवसाय वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर आवासीय नेपालीका लागि लगानी गर्न खुला गरेको अन्य कुनै उद्योग वा व्यवसायमा वदिशमा वदिशी मुद्रा आर्जन गरेको रकम नेपालमा परविरत्य वदिशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको गैर आवासीय नेपाली वा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने रकम प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वत्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्था मार्फत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त गरेको रकमको कानून बमोजमि स्रोत खुलाउनु पर्ने अवस्थामा सोको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । ८. जानकारी दनि पर्ने: कुनै गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गरेमा तोकिएको वविरण खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष सोको जानकारी दनि पर्नेछ । ९. रकम फर्तिता लैजान सक्ने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आवासीय नेपालीले दफा ७ बमोजमि गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त भएको लाभ बराबरको रकम नजिले परविरत्य वदिशी मुद्रामा तोकिए बमोजमि फर्तिता लैजान सक्नेछ । १०. नेपाली मूलका वदिशी नागरकिलाई सुवधि तथा सहलयित: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली मूलका वदिशी नागरकिले नेपालभतिर बसोवास गर्नका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नमितित तोकिएको शर्तको अधीनमा रही तोकिएको क्षेत्रफलको जग्गा वा अन्य सम्पत्त खरदि गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाली मूलको वदिशी नागरकिले खरदि गरेको सम्पत्त प्रचलति कानूनको अधीनमा रही बकिरी गर्न सक्नेछ । (३) नेपाली मूलको वदिशी नागरकिको मृत्यु भई अपुताली परेमा र नजिको नेपालमा सम्पत्त भएमा त्यस्तो सम्पत्त निजिको हकवाला परचियपत्र प्राप्त नेपाली मूलको वदिशी नागरकि भए नजिले पाउनेछ र त्यस्तो हकवाला नभए प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ११. भसिा सम्बन्धी सुवधि: सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा बसोवास गर्ने गैर आवासीय नेपाली नागरकिता प्राप्त व्यक्ती वा परचियपत्र प्राप्त नेपाली मूलको वदिशी नागरकि वा नजिको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैर आवासीय नेपाली भसिा नःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (१क) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आवासीय नेपाली नागरकिता प्राप्त व्यक्तीलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुवधि सहितको आवासीय भसिा नःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दइएको भसिाको अवधि आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिनेछ । १२. कर नलाग्ने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको वषियमा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्दाको पूँजी रकममा कुनै कर लाग्ने छैन, । (ख) गैर आवासीय नेपालीले नजिको नजिकिको नातेदार नेपाली नागरकिलाई नजीी प्रयोगको लागि एक आर्थिक वर्षमा पन्ध्र लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वत्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्था मार्फत पठाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन, ।

(ग) गैर आवासीय नेपालीले नाफा आर्जन नगर्ने गरी खडा भएको कुनै सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, परोपकारी, खेलकूद वा दैवी प्रकोपको उद्धार कार्यसँग सम्बन्धित संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्था मार्फत पठाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन । १३. उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने: यस ऐन बमोजमि लगानी गर्ने नेपाली मूलको वदिशी नागरकिले नेपाली नागरकि सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछ । १४. प्रचलति कानून बमोजमिको सुवधि पाउने: प्रचलति कानून बमोजमि कुनै वदिशी नागरकिले परविरत्य वदिशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरे बापत पाउने सुवधि यस ऐन बमोजमि लगानी गर्ने नेपाली मूलका वदिशी नागरकिले पन पाउनेछ । १५. सल्लाहकार बोर्ड गठन गर्न सक्ने: (१) वदिशी लगानी सम्बन्धी नीति वा कानूनलाई समयानुकूल बनाउन, गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरति गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि तथा गैर आवासीय नेपालीहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गैर आवासीय नेपाली संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा सातजना रहेको एक सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सल्लाहकार बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. गैर आवासीय नेपाली संघ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालभतिर गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउने छन् । (२) गैर आवासीय नेपाली संघको दर्ता तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. परचियपत्र रद्द हुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदिशमा बस्ने नेपाली नागरकिले वदिशी मुलुकको नागरकिता लिएमा नजिले यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको परचियपत्र स्वतः रद्द हुने छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परचिय पत्र रद्द भएमा वदिशमा बस्ने नेपाली नागरकिले सो हैसियतमा यस ऐन बमोजमिको कुनै सुवधि तथा सहलयित पाउने छैन । १८. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।